



Ismail SAIDI : Bizerte - Tunisie

La révolution du travail en Tunisie

Décryptage de la loi du 21 mai 2025 portant réglementation des contrats de travail et interdiction de la sous-traitance

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Le présent document propose une analyse détaillée et structurée des principales dispositions de la **Loi de travail**. Destinée aux professionnels de la finance, de la comptabilité et du droit fiscal, cette note de synthèse a pour objectif de fournir une lecture claire et opérationnelle des nouvelles mesures, de leurs impacts potentiels sur les entreprises et les particuliers, ainsi que des intentions du législateur. En s'inspirant de la rigueur et de la clarté qui caractérisent les publications de notre cabinet, nous décrypterons les enjeux budgétaires, fiscaux et sociaux qui sous-tendent ce texte fondamental pour l'économie tunisienne.

Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du Cabinet ou de ses auteurs, quelle qu'en soit la nature.

Pour toute décision ou situation spécifique nécessitant une interprétation ou une application, il est vivement recommandé de consulter un professionnel qualifié.

Le Cabinet Mourad Guellaty & Associés est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes intervenant dans les domaines de l'audit, du conseil et de la fiscalité. Il accompagne ses clients dans la maîtrise de la réglementation financière, le respect des obligations légales et fiscales.

Pour toute information complémentaire ou pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@cabinetguellaty.com

L'utilisation de ce document à des fins pédagogiques ou professionnelles est libre, sous réserve d'en citer la source.

La révolution du travail en Tunisie

Décryptage de la loi du 21 mai 2025 portant réglementation des contrats de travail et interdiction de la sous-traitance

Ayman Elleuch

E-mail. Ayman.Elleuch@cabinetguellaty.com

Manager – Cabinet Mourad Guellaty

Rue de la république – La Marsa

Tel +216 29 835 888



Table des matières

1. Présentation Générale de la Loi du 21 mai 2025	6
1.1. Historique et Contexte Législatif	6
1.2. Processus Législatif.....	6
1.3. Champ d'Application et Concepts Clés	6
2. Analyse Juridique Détaillée des Dispositions Clés	7
2.1. La Refonte des Contrats de Travail	7
2.1.1. Article 6-2 (nouveau) - Le CDI comme Principe	7
2.1.2. Article 6-4 (nouveau) - Le Recours Exceptionnel au CDD	7
2.1.3. Articles 6 et 9 - Dispositions Transitoires et Rétroactivité	7
2.2. L'Interdiction de la Sous-traitance de Main-d'œuvre.....	7
2.2.1. Article 30 (nouveau) - Distinction et Conditions.....	7
2.2.2. Articles 30 ter, quinquies, sexies - Protection des Salariés.....	8
2.3. Le Régime des Sanctions	8
2.3.1. Évaluation des Pénalités	8
2.3.2. Zones d'Ambiguïté et Controverses	8
3. Impacts sur le Marché du Travail.....	9
3.1. Pour les Entreprises : Entre Stabilité et Rigidité	9
3.1.1. Grandes Entreprises vs. PME et Startups	9
3.1.2. Secteurs Spécifiques sous Tension	9
3.2. Pour les Salariés et les Syndicats : Sécurité Renforcée et Nouveaux Risques	9
3.2.1. Analyse des Gains pour les Salariés	9
3.2.2. Évaluation des Risques Potentiels	9
4. Impacts Économiques	10
4.1. Effets Macroéconomiques.....	10
4.1.1. Compétitivité Nationale	10
4.1.2. Investissement National et Étranger	10
4.2. Charge Financière pour les Entreprises	10
4.2.1. Coûts Directs et Indirects.....	10
4.2.2. Modélisation et Scénarios Qualitatifs	10
5. Conséquences Sociales	11
5.1. Sécurité de l'Emploi vs. Risques de Chômage.....	11
5.1.1. Le Pari de la Stabilité	11
5.1.2. Le Risque d'un Marché du Travail à Deux Vitesses	11
5.2. Impacts Sectoriels Différenciés	11
6. Réflexions Inédites et Angles Morts du Débat Public	12
6.1. Risques Juridiques et Administratifs Futurs.....	12

6.1.1. Analyse des "Zones Grises"	12
6.1.2. La Question des Décrets d'Application	12
6.2. Effets Pervers Économiques et Sociaux	12
6.2.1. Le Refuge dans l'Informalité	12
6.2.2. Impact sur les Marchés Publics	12
6.3. Interaction avec le Droit International	12
6.3.1. Conventions de l'OIT	12
7. Comparaison Internationale	13
7.1. Le Modèle Français comme Point de Référence	13
7.1.1. Analyse Comparative Directe	13
7.1.2. Analyse de la Logique Commune	13
7.2. Enseignements Potentiels	13
8. Études de Cas Sectorielles	14
8.1. Cas 1 : Startup dans le Secteur des TIC	14
8.2. Cas 2 : Entreprise de BTP	14
8.3. Cas 3 : Unité Hôtelière en Zone Côtière	14
8.4. Cas 4 : Société de Services de Sécurité	14
9. Évaluation Critique Globale (Analyse SWOT)	15
9.1. Forces (Strengths)	15
9.2. Faiblesses (Weaknesses)	15
9.3. Opportunités (Opportunities)	15
9.4. Menaces (Threats)	15
10. Recommandations Stratégiques	16
10.1. Pour le Gouvernement et les Législateurs	16
10.2. Pour les Entreprises	16
10.3. Pour les Investisseurs	16
10.4. Pour les Juristes et Experts-Comptables	16
Conclusion Générale	17
Bibliographie	17

Introduction : Une Révolution Législative pour l'État Social

Contexte et Enjeux. La loi n° 2025-9 du 21 mai 2025 s'inscrit dans un projet politique ambitieux de refondation sociale. Présentée par le gouvernement comme une "révolution législative", elle vise à établir les bases d'une "démocratie sociale juste" et à traduire dans les faits les principes de la Constitution de 2022, notamment son article 41 garantissant le droit à un "travail dans des conditions décentes et avec un salaire équitable". Cette réforme marque une rupture nette avec la philosophie du Code du travail de 1966, jugé anachronique, ainsi qu'avec les vagues de flexibilisation des années 1990 qui, selon le législateur, ont conduit à une précarisation généralisée du marché du travail.

Problématiques et Objectifs. Le législateur a cherché à résoudre deux problématiques centrales : la généralisation du "travail précaire" ("العمل الهش") et l'exploitation des travailleurs via la sous-traitance de main-d'œuvre ("Marchandage"). L'utilisation abusive des CDD pour des postes permanents et le recours à des sociétés écrans pour externaliser la main-d'œuvre étaient devenus des pratiques courantes, notamment dans le secteur public où, selon les chiffres évoqués lors des débats parlementaires, environ 817 agents étaient concernés dans la fonction publique, 2 000 dans les entreprises publiques, et près de 3 000 via la société "Attassalia". Les objectifs officiels de la loi sont donc de protéger les droits des salariés, de garantir la sécurité de l'emploi et de restaurer la dignité au cœur de la relation de travail. Au-delà de ces buts, les enjeux sous-jacents incluent la recherche de stabilité sociale et la redéfinition du rôle de l'État en tant que garant des équilibres sociaux.

Démarche . Ce Travail propose une évaluation complète et objective de cette réforme majeure. Notre démarche se fonde sur une analyse rigoureuse et croisée de plusieurs sources : le texte de loi officiel, les travaux préparatoires de l'Assemblée des représentants du peuple, et les contributions des principales parties prenantes (gouvernement, organisations patronales, experts juridiques).

L'objectif est de fournir aux décideurs une compréhension approfondie du nouveau cadre juridique, une évaluation de ses impacts potentiels et des recommandations stratégiques pour naviguer dans ce nouvel environnement réglementaire.

1. Présentation Générale de la Loi du 21 mai 2025

Cette partie a pour objectif de poser les fondations juridiques et contextuelles de la loi du 21 mai 2025. Comprendre sa genèse, le processus de son adoption et son périmètre d'action est une étape indispensable pour saisir la portée des changements qu'elle introduit et les logiques qui la sous-tendent.

1.1. Historique et Contexte Législatif

L'analyse de la doctrine, révèle que la nouvelle loi s'inscrit en rupture avec un héritage juridique complexe. Le Code du travail de 1966 est qualifié d'œuvre "d'assemblage", "inharmonieux et lacunaire".

Les réformes ultérieures de 1994 et 1996, bien que visant à concilier flexibilité pour l'entreprise et protection des salariés, ont paradoxalement ouvert la voie à une "utilisation excessive des formes d'emploi précaire".

1.2. Processus Législatif

Le projet de loi a suivi un parcours législatif accéléré, témoignant de sa priorité politique.

Étape Clé	Date
Dépôt du projet de loi à l'Assemblée	17 mars 2025
Audition du Ministre des Affaires Sociales	25 mars 2025
Audition de la CONECT	10 avril 2025
Audition des représentants de la présidence du gouvernement	16 avril 2025
Audition de l'UTICA et de l'expert Hatem Gueddour	17 avril 2025
Discussion et adoption par l'Assemblée	20 et 21 mai 2025
Publication au Journal Officiel	23 mai 2025

1.3. Champ d'Application et Concepts Clés

La loi du 21 mai 2025 modifie en profondeur des pans entiers du Code du travail et abroge des dispositions de textes connexes. L'abrogation de l'article 23 de la loi n° 92-81 relative aux zones franches est particulièrement significative car elle met fin à un régime dérogatoire majeur, soumettant désormais les entreprises de ces zones aux mêmes contraintes que les autres, ce qui pourrait impacter leur attractivité pour les investissements étrangers.

Au cœur de la réforme se trouve la redéfinition de concepts juridiques centraux :

- **La distinction entre "sous-traitance de main-d'œuvre" et "prestation de services ou fourniture de travaux" :** La première est désormais interdite et la seconde reste autorisée mais sous des conditions cumulatives très strictes, définies par **l'article 30 (nouveau)** :
 1. La prestation doit nécessiter des connaissances professionnelles ou une spécialisation technique.
 2. Elle ne doit pas relever de l'activité principale et permanente de l'entreprise bénéficiaire.
 3. Les travailleurs employés ne doivent pas être sous la direction et le contrôle de l'entreprise bénéficiaire.
- **Le caractère vague de certains de ces concepts, notamment celui d'"activité principale et permanente",** a été un point central des débats parlementaires. Les organisations patronales et les experts ont souligné le risque élevé de contentieux découlant de l'interprétation de ces termes, une ambiguïté qui place de nombreuses entreprises de services (sécurité, nettoyage) dans une situation d'incertitude juridique.

2. Analyse Juridique Détaillée des Dispositions Clés

Une analyse approfondie des articles modifiés et des nouvelles dispositions est essentielle pour identifier précisément les nouvelles obligations légales, évaluer les risques juridiques encourus et anticiper les zones d'interprétation qui seront probablement tranchées par la jurisprudence future.

2.1. La Refonte des Contrats de Travail

2.1.1. Article 6-2 (nouveau) - Le CDI comme Principe

La nouvelle rédaction de l'article 6-2 est sans équivoque : **"Le contrat de travail est considéré comme conclu pour une durée indéterminée"**. Ce changement est radical par rapport à l'ancien article qui offrait un libre choix entre CDI et CDD. Le législateur tunisien aligne ainsi sa philosophie sur celle du droit français, dont l'article L. 1221-2 du Code du travail dispose que "Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail". Le CDI devient le contrat de droit commun, et tout autre type de contrat une exception strictement encadrée.

2.1.2. Article 6-4 (nouveau) - Le Recours Exceptionnel au CDD

Corollaire du principe précédent, le recours au CDD est désormais limité à une liste exhaustive de trois cas, définis à l'article 6-4 (nouveau) :

1. L'accomplissement de travaux nécessités par un **surcroît extraordinaire** du volume des services ou des travaux.
2. Le **remplacement provisoire** d'un salarié permanent absent ou dont le contrat est suspendu.
3. L'exécution de **travaux saisonniers** ou d'autres activités pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, à des CDI.

Cette liste est nettement plus restrictive que le régime antérieur. La charge de la preuve de l'existence de l'un de ces cas exceptionnels incombera désormais à l'employeur.

2.1.3. Articles 6 et 9 - Dispositions Transitoires et Rétroactivité

La loi instaure des mécanismes transitoires d'une portée considérable, qu'il convient d'analyser distinctement :

- **Article 6** : Cette disposition concerne la régularisation des CDD conclus pour pourvoir des postes permanents. Elle prévoit que les CDD "encore en cours d'exécution" à la date d'entrée en vigueur de la loi, ainsi que ceux qui ont été "interrompus après le 14 mars 2025", se transforment de plein droit en CDI.
- **Article 9** : Cette disposition, la plus controversée, instaure un effet rétroactif. Elle stipule que la rupture de CDD (par l'employeur ou suite à l'interdiction de la sous-traitance) entre le **6 mars 2024** et la date d'entrée en vigueur de la loi entraîne la **titularisation de plein droit** du salarié si la relation de travail a duré quatre ans ou plus. Cette disposition, bien que motivée par un objectif de réparation sociale, est le principal point de cristallisation des craintes économiques. Comme nous le verrons au Partie 4, les organisations patronales la considèrent comme une rupture du principe de prévisibilité du droit, constituant un "frein majeur à l'investissement".

2.2. L'Interdiction de la Sous-traitance de Main-d'œuvre

2.2.1. Article 30 (nouveau) - Distinction et Conditions

L'article 30 (nouveau) est la pierre angulaire de l'interdiction du "Marchandage". Il définit la prestation de services autorisée en imposant trois conditions cumulatives :

1. Nécessité de connaissances spécifiques ou d'une spécialisation technique.
2. Activité non principale et non permanente pour l'entreprise bénéficiaire.
3. Absence de contrôle et de direction directs sur les salariés du prestataire.

Le flou des termes "activité principale et permanente" a fait l'objet d'intenses débats parlementaires, les organisations auditionnées craignant que cette imprécision n'ouvre la voie à une insécurité juridique pour des secteurs entiers (gardiennage, nettoyage).

2.2.2. Articles 30 ter, quinquies, sexies - Protection des Salariés

La loi renforce considérablement la protection des salariés des entreprises prestataires à travers une série de garanties nouvelles :

- **Application du régime salarial de l'entreprise bénéficiaire** si celui-ci est plus favorable (Art.30-ter).
- **Responsabilité de l'entreprise bénéficiaire** pour l'application des normes relatives aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité (Art. 30 ter).
- **Droit d'action directe** du salarié lésé (et des caisses sociales) contre l'entreprise bénéficiaire (Art. 30 quinquies).
- **Responsabilité solidaire** de tous les intervenants dans la relation de travail vis-à-vis du salarié (Art. 30 sexies).

2.3. Le Régime des Sanctions

2.3.1. Évaluation des Pénalités

La loi durcit l'arsenal répressif pour garantir son application.

Infraction	Sanction	Article(s) pertinent(s)
Recours illégal au CDD ou au contrat de service	Amende de 100 à 300 dinars par travailleur (max 10 000 dinars)	Art. 234 ter (violant les art. 6-4 et 30 bis)
Sous-traitance de main-d'œuvre interdite ("marchandage") (personne physique)	Amende de 10 000 dinars	Page 1297 du JORT (violant l'art. 28 nouveau)
Sous-traitance de main-d'œuvre interdite ("marchandage") (personne morale)	Amende portée au double (20.000 dinars)	Page 1297 du JORT (violant l'art. 28 nouveau)

2.3.2. Zones d'Ambiguïté et Controverses

Une controverse a éclaté autour du maintien des peines de prison en cas de récidive pour le délit de sous-traitance. Le Ministre des Affaires Sociales a défendu cette mesure pour son caractère dissuasif, tandis que les organisations patronales l'ont jugée inappropriée pour le droit des affaires, arguant que l'employeur est un partenaire social et non un criminel potentiel.

Cette analyse juridique détaillée met en lumière des changements profonds, dont les impacts sur le fonctionnement concret du marché du travail méritent une étude spécifique.

3. Impacts sur le Marché du Travail

3.1. Pour les Entreprises : Entre Stabilité et Rigidité

3.1.1. Grandes Entreprises vs. PME et Startups

Pour les PME et startups, la réforme induit un risque existentiel majeur en raison de l'inadéquation entre la rigidité du CDI et la volatilité de leur modèle économique. Comme il a été rappelé lors des débats parlementaires, des statistiques indiquent qu'une part importante de ces entreprises ferme dans les deux premières années d'existence. L'obligation de recourir quasi-systématiquement au CDI et la perte de flexibilité contractuelle pourraient freiner leur capacité d'adaptation. Les grandes entreprises structurées pourraient, quant à elles, plus facilement absorber le choc de cette rigidité accrue.

3.1.2. Secteurs Spécifiques sous Tension

Plusieurs secteurs, dont le modèle économique reposait historiquement sur une main-d'œuvre flexible, se retrouvent en première ligne face à cette réforme.

- **Industrie (Textile, Composants automobiles)** : Ces secteurs, largement tournés vers l'export, sont dépendants des fluctuations de la demande internationale. La difficulté à ajuster rapidement les effectifs via des contrats courts pourrait nuire à leur réactivité et à leur compétitivité.
- **BTP (Bâtiment et Travaux Publics)** : Le modèle traditionnel du secteur, basé sur les contrats de chantier et une chaîne de sous-traitance, est directement remis en cause. La loi pourrait complexifier l'embauche pour des projets à durée limitée et menacer la survie de nombreuses petites entreprises sous-traitantes.
- **Tourisme** : Bien que les "travaux saisonniers" soient un cas de recours autorisé au CDD, une grande incertitude demeure quant à la définition précise qui en sera donnée par les textes d'application, ce qui affecte la planification des recrutements pour la haute saison.
- **Services (Sécurité, Nettoyage, Maintenance)** : Ces entreprises sont confrontées à un risque majeur de requalification de leurs contrats de prestation de services en sous-traitance de main-d'œuvre interdite. Si leurs activités sont considérées comme "permanentes" pour leurs clients, leur modèle économique tout entier pourrait s'effondrer.

3.2. Pour les Salariés et les Syndicats : Sécurité Renforcée et Nouveaux Risques

3.2.1. Analyse des Gains pour les Salariés

Pour des centaines de milliers de travailleurs, la loi représente une avancée sociale majeure. Les bénéfices attendus sont directs et tangibles :

- Renforcement de la sécurité de l'emploi grâce à la primauté du CDI, réduisant la précarité.
- Transformation automatique des CDD en cours pour des postes permanents.
- Meilleures protections sociales et salariales pour les employés des entreprises de services, qui bénéficieront des standards de l'entreprise cliente et d'une responsabilité solidaire.

3.2.2. Évaluation des Risques Potentiels

Cependant, ces gains directs pourraient être contrebalancés par des effets indirects plus pervers sur le marché du travail :

- **Frein à l'embauche** : Face à la rigidité accrue, les entreprises pourraient devenir beaucoup plus frileuses à l'idée de recruter.
- **Développement du secteur informel** : Pour contourner les contraintes légales, certaines entreprises pourraient être tentées de recourir au travail non déclaré, ce qui aggraverait la précarité que la loi cherche à combattre.
- **Augmentation du chômage structurel** : Si les entreprises les plus fragiles (PME, sous-traitants) sont contraintes de fermer, cela pourrait entraîner des destructions nettes d'emplois.

4. Impacts Économiques

L'enjeu est de mesurer le coût économique potentiel de cette réforme.

4.1. Effets Macroéconomiques

4.1.1. Compétitivité Nationale

Les organisations patronales, UTICA et CONECT en tête, ont unanimement alerté sur le risque d'une dégradation de la compétitivité de l'économie tunisienne. Dans un contexte de concurrence internationale exacerbée, la rigidité du nouveau Code du travail est perçue comme un handicap majeur. Les entreprises exportatrices, notamment dans les secteurs du textile et des composants automobiles, craignent de perdre en réactivité face aux fluctuations de la demande mondiale, ce qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché.

4.1.2. Investissement National et Étranger

L'impact sur l'investissement est peut-être la préoccupation la plus vive. L'insécurité juridique générée par la loi est un facteur de risque majeur. L'article 9, avec son effet rétroactif, est particulièrement pointé du doigt. En imposant des obligations nouvelles sur des situations passées et closes, il viole le principe de prévisibilité du droit, essentiel pour tout investisseur. Les organisations patronales considèrent ce principe comme un "frein majeur à l'investissement", susceptible de décourager aussi bien les investisseurs nationaux qu'étrangers.

4.2. Charge Financière pour les Entreprises

4.2.1. Coûts Directs et Indirects

La mise en conformité avec la nouvelle loi représente une charge financière non négligeable pour les entreprises :

- **Coûts de régularisation** : Les entreprises disposent d'un délai de trois mois (Art. 10) pour régulariser leur situation. Cela inclut les coûts administratifs et juridiques liés à la transformation des CDD en CDI et à la renégociation des contrats de service.
- **Augmentation de la masse salariale** : La titularisation de nombreux salariés entraînera une augmentation directe de la masse salariale.
- **Coûts potentiels de contentieux** : Les zones d'ombre de la loi risquent de générer une vague de litiges, avec les coûts financiers associés.

4.2.2. Modélisation et Scénarios Qualitatifs

Un regret majeur exprimé par les organisations patronales est l'absence d'une "**étude d'impact**" économique et social préalable. Sans simulations chiffrées, l'évaluation des conséquences reste qualitative. Il est toutefois possible d'esquisser deux scénarios contrastés :

- **Scénario optimiste (Vision gouvernementale)** : Ce scénario, aligné sur la rhétorique gouvernementale, postule que la sécurité de l'emploi agira comme un catalyseur de productivité et de consommation. Sa réussite est conditionnée par une publication rapide des décrets d'application et par une croissance économique soutenue qui absorbe les coûts de transition.
- **Scénario pessimiste (Avertissements patronaux)** : Ce scénario, synthétise les avertissements de l'UTICA et de la CONECT, anticipe une contraction de l'investissement due à l'insécurité juridique (notamment l'article 9). Il prévoit une augmentation du chômage et de l'informalité, particulièrement si les décrets d'application tardent à clarifier les "zones grises" de la loi.

5. Conséquences Sociales

Cette partie évalue le bilan social de la loi, en pesant les gains attendus en matière de sécurité au travail contre les risques de nouvelles formes d'exclusion sociale et de fractures sur le marché de l'emploi. L'enjeu est de déterminer si le pari de la stabilité se fera au détriment de l'accès à l'emploi.

5.1. Sécurité de l'Emploi vs. Risques de Chômage

5.1.1. Le Pari de la Stabilité

L'objectif central de la loi est de procurer une stabilité professionnelle à des milliers de travailleurs jusqu'alors cantonnés à la précarité. En faisant du CDI la norme, le législateur cherche à réduire l'anxiété liée aux fins de contrats à répétition, à permettre aux salariés de se projeter dans l'avenir et à renforcer leur sentiment d'appartenance à l'entreprise. Cette stabilité est vue comme un fondement de la dignité humaine et de la cohésion sociale.

5.1.2. Le Risque d'un Marché du Travail à Deux Vitesses

Le principal risque social de cette réforme est de renforcer la dualité du marché du travail tunisien. La loi pourrait créer une fracture encore plus nette entre :

- **Les "insiders"** : Des travailleurs protégés par un CDI, bénéficiant de la sécurité de l'emploi.
- **Les "outsiders"** : Une population croissante exclue du marché du travail formel. Face à la rigidité de l'embauche en CDI, les entreprises pourraient hésiter à recruter, laissant sur le côté les jeunes diplômés et les travailleurs peu qualifiés. Ces derniers risqueraient alors de basculer soit dans le chômage, soit dans l'économie informelle, sans aucune protection sociale.

5.2. Impacts Sectoriels Différenciés

Les conséquences sociales de la loi ne seront pas uniformes et varieront d'un secteur à l'autre.

- **Industrie et Services (y compris TIC)** : Dans ces secteurs, notamment ceux tournés vers l'export, la perte de flexibilité pourrait se traduire par une perte de marchés. Si les entreprises ne peuvent plus ajuster leurs effectifs, elles risquent de devenir moins compétitives, ce qui pourrait mener à des pertes d'emplois.
- **Agriculture** : Le secteur pourrait être moins touché pour les activités clairement saisonnières. Cependant, l'incertitude demeure pour les nombreux emplois agricoles faussement qualifiés de "saisonniers" alors qu'ils répondent à un besoin permanent.
- **BTP et Logistique** : La menace sur l'emploi est particulièrement forte pour les salariés des petites entreprises sous-traitantes. L'interdiction de la sous-traitance de main-d'œuvre et les contraintes sur les contrats de chantier pourraient entraîner la faillite de ces entreprises, mettant leurs employés au chômage.

6. Réflexions Inédites et Angles Morts du Débat Public

Il s'agit d'identifier les "angles morts" de la réforme, ces conséquences imprévues qui pourraient compromettre les objectifs.

6.1. Risques Juridiques et Administratifs Futurs

6.1.1. Analyse des "Zones Grises"

La principale faiblesse juridique de la loi réside dans l'ambiguïté de ses concepts clés. Des termes comme **"activité principale et permanente"** ou **"surcroît extraordinaire de travail"** sont laissés à l'appréciation des juges. Cette imprécision est une source quasi certaine de contentieux futurs. On peut anticiper une augmentation significative des litiges devant les tribunaux du travail, ce qui pourrait engorger la justice sociale et créer un climat d'incertitude délétère.

6.1.2. La Question des Décrets d'Application

Ce point, soulevé à de multiples reprises lors des débats, constitue le talon d'Achille de la réforme. L'applicabilité effective de nombreuses dispositions dépend de la publication de textes réglementaires ("أوامر ترتيبية"). Ces textes sont cruciaux pour clarifier les définitions (ex: travail saisonnier) et préciser les modalités d'application (ex: secteur public). Tout retard dans leur publication créerait un **vide juridique** majeur, risquant de paralyser l'application de la loi pendant des mois.

6.2. Effets Pervers Économiques et Sociaux

6.2.1. Le Refuge dans l'Informalité

L'un des effets pervers les plus redoutés est le basculement d'une partie de l'activité économique vers le secteur informel. Face à une réglementation jugée trop rigide, des entreprises pourraient être tentées de recourir au travail non déclaré. Un tel phénomène aggraverait la précarité – à l'opposé de l'objectif de la loi – et priverait l'État de recettes fiscales et sociales.

6.2.2. Impact sur les Marchés Publics

Les conséquences sur les appels d'offres publics sont potentiellement importantes. De nombreuses entités publiques s'appuient sur des entreprises de services pour des prestations comme le nettoyage, le gardiennage ou la collecte des déchets. Si ces contrats sont requalifiés en sous-traitance de main-d'œuvre interdite, cela pourrait paralyser des pans entiers des services publics et nécessiter une réorganisation complète des marchés publics.

6.3. Interaction avec le Droit International

6.3.1. Conventions de l'OIT

Le Ministre des Affaires Sociales a justifié la réforme par la nécessité pour la Tunisie de s'aligner sur les conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) relatives au travail décent. En effet, la primauté du CDI et la lutte contre le "marchandage" sont des principes promus par l'OIT. La loi peut donc être vue comme une étape vers une meilleure conformité avec les standards internationaux du travail.

Pour mieux anticiper les effets concrets de la loi, il est utile de la comparer à des expériences étrangères ayant poursuivi des objectifs similaires.

7. Comparaison Internationale

L'analyse comparative permet de situer la réforme tunisienne dans un contexte international et d'éclairer ses choix en les confrontant à d'autres systèmes juridiques. un recours au droit comparé peut aider à tirer des leçons potentielles d'expériences similaires.

7.1. Le Modèle Français comme Point de Référence

Le droit français du travail constitue un point de référence pertinent, tant par sa proximité historique que par la philosophie commune qui sous-tend certaines de ses dispositions.

7.1.1. Analyse Comparative Directe

Une comparaison directe entre les textes met en évidence une convergence frappante.

- L'**article 6-2 (nouveau)** du Code du travail tunisien, qui dispose que "Le contrat de travail est considéré comme conclu pour une durée indéterminée", fait directement écho à l'**article L. 1221-2** du Code du travail français, selon lequel "Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail".

7.1.2. Analyse de la Logique Commune

Au-delà de la formulation, c'est la logique de limitation du recours au CDD qui est partagée. La réforme tunisienne, en encadrant strictement les cas de recours au contrat précaire, rejoint l'esprit de l'article L. 1242-1 du Code du travail français, qui précise qu'un CDD "ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise". Les deux législations partent du postulat qu'un besoin structurel et permanent de l'entreprise doit être pourvu par un emploi stable.

7.2. Enseignements Potentiels

L'expérience française offre des enseignements potentiels pour la Tunisie. Le premier est le défi de l'interprétation : la France a généré une jurisprudence abondante sur la définition des cas de recours autorisés au CDD. Cela suggère que la Tunisie doit s'attendre à une période d'incertitude juridique et à un rôle accru du juge du travail pour préciser les contours des notions vagues introduites par la loi. Le second enseignement est la recherche d'un équilibre complexe entre protection des salariés et flexibilité pour les entreprises, comme en témoignent les multiples réformes successives en France.

8. Études de Cas Sectorielles

Ces études de cas, permettent de visualiser les défis de conformité ainsi que les impacts financiers et organisationnels auxquels les entreprises seront confrontées.

8.1. Cas 1 : Startup dans le Secteur des TIC

- **Scénario** : "Innovatech", une jeune startup de développement logiciel, embauchait des développeurs en CDD de 6 à 12 mois pour répondre à des projets clients spécifiques, ajustant ainsi sa masse salariale à un carnet de commandes variable.
- **Impact de la Loi** : "Innovatech" ne peut plus justifier le recours au CDD, le développement étant son activité principale. Elle est contrainte de proposer des CDI, ce qui pèse lourdement sur sa trésorerie et la contraint à maintenir une masse salariale fixe même en période creuse. Le risque est double : soit elle freine son développement, soit elle prend un risque financier menaçant sa survie.

8.2. Cas 2 : Entreprise de BTP

- **Scénario** : "BatiSolide", une PME de la construction, remporte un appel d'offres pour un chantier de deux ans. Son modèle reposait sur l'embauche d'ouvriers en CDD de chantier et la sous-traitance de lots techniques (électricité, plomberie).
- **Impact de la Loi** : Le CDD de chantier, non listé dans les cas de recours autorisés, devient juridiquement risqué. La sous-traitance à des électriciens pourrait être requalifiée en "sous-traitance de main-d'œuvre" interdite. "BatiSolide" se retrouve face à un dilemme : embaucher en CDI tout le personnel pour deux ans, avec le risque de devoir licencier à la fin du chantier, ou prendre des risques juridiques importants.

8.3. Cas 3 : Unité Hôtelière en Zone Côtière

- **Scénario** : L'hôtel "Le Rivage" connaît un pic d'activité de juin à septembre. Chaque année, il recrutait une centaine de saisonniers en CDD.
- **Impact de la Loi** : Bien que les "travaux saisonniers" autorisent le CDD, la loi ne définit pas précisément ce concept. La direction de l'hôtel est dans l'incertitude : le caractère saisonnier sera-t-il défini par le secteur, par la nature de l'activité, ou par une autorisation administrative ? Un retard dans la publication du décret d'application empêche l'hôtel de planifier sa saison.

8.4. Cas 4 : Société de Services de Sécurité

- **Scénario** : "SecuriPro", une entreprise de gardiennage, a un contrat pluriannuel pour assurer la sécurité des agences d'une banque.
- **Impact de la Loi** : C'est le cas le plus critique. L'activité de "SecuriPro" risque d'être requalifiée en sous-traitance de main-d'œuvre interdite. En effet, le service est fourni de manière "permanente" pour la banque cliente. L'entreprise risque des amendes très lourdes, et la banque cliente pourrait être contrainte de titulariser les agents de sécurité. Le modèle économique de tout le secteur du gardiennage et du nettoyage est ainsi menacé.

Ces exemples concrets permettent de dresser un bilan critique global de la réforme.

9. Évaluation Critique Globale (Analyse SWOT)

Cette partie synthétise les analyses précédentes sous la forme d'une matrice SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces). Cet outil permet de fournir une vision d'ensemble, équilibrée et stratégique de la loi du 21 mai 2025.

9.1. Forces (Strengths)

- Alignement avec les Principes Constitutionnels : La loi traduit concrètement les principes de justice sociale et de travail décent inscrits dans la Constitution de 2022 (Art. 41).
- Renforcement de la Sécurité de l'Emploi : Son principal atout est d'offrir une stabilité et une sécurité accrues aux travailleurs, luttant directement contre la précarité.
- Clarification (partielle) des Relations Tripartites : En interdisant le "marchandage" et en posant des règles claires, la loi vise à mettre fin à des situations juridiques floues.

9.2. Faiblesses (Weaknesses)

- Ambiguïté Juridique : La loi repose sur des concepts clés ("activité principale et permanente", "surcroît extraordinaire") qui manquent de précision, ouvrant la voie à l'insécurité juridique et à de futurs contentieux.
- Rigidité Excessive : Son caractère généraliste semble mal adapté aux besoins spécifiques de certains secteurs clés (export, startups, BTP, tourisme).
- Dépendance aux Textes d'Application : L'efficacité de la loi est entièrement suspendue à la publication de nombreux décrets ("أوامر تنفيذية"), créant un risque de vide juridique.
- Absence d'Étude d'Impact Préalable : La loi a été adoptée sans une étude d'impact économique et social approfondie, ce qui a empêché d'anticiper précisément ses conséquences.

9.3. Opportunités (Opportunities)

- Amélioration de la Productivité : À long terme, une main-d'œuvre plus stable et engagée pourrait conduire à des gains de productivité.
- Incitation à l'Investissement dans le Capital Humain : L'obligation de recourir au CDI peut inciter les entreprises à investir davantage dans la formation et le développement des compétences.
- Réduction des Inégalités Sociales : En réduisant la précarité, la loi a le potentiel de diminuer les inégalités de revenus et de statut social.

9.4. Menaces (Threats)

- Frein à l'Investissement : L'insécurité juridique, et en particulier l'effet rétroactif de l'article 9, est perçue comme un signal négatif majeur pour les investisseurs nationaux et étrangers.
- Perte de Compétitivité : La rigidité du marché du travail pourrait handicaper les entreprises tunisiennes face à leurs concurrents internationaux.
- Augmentation du Chômage et de l'Économie Informelle : En réaction à la rigidité, les entreprises pourraient freiner les embauches ou se tourner vers le travail non déclaré.
- Risque de Faillites : Les PME, les startups et les entreprises de services dont le modèle est remis en cause par la loi sont les plus fragiles et pourraient être confrontées à un risque de faillite.

Cette évaluation critique appelle naturellement à la formulation de recommandations stratégiques pour les différents acteurs concernés.

10. Recommandations Stratégiques

L'objectif est d'aider les parties prenantes à naviguer dans ce nouvel environnement réglementaire, en vue d'une implémentation qui serve à la fois la justice sociale et la vitalité économique.

10.1. Pour le Gouvernement et les Législateurs

- Publication Urgente des Textes d'Application : C'est la priorité absolue. Il est impératif de publier dans les plus brefs délais les décrets et arrêtés ("أوامر ترنينية") pour clarifier les zones d'ombre de la loi, notamment les définitions de "activité saisonnière" ou "surcroît extraordinaire", et les modalités d'application au secteur public.
- Élaboration et Diffusion d'un Guide Pratique : Pour accompagner les entreprises et uniformiser l'application de la loi, la création d'un guide officiel d'interprétation est recommandée. Ce document, destiné aux employeurs et aux inspecteurs du travail, permettrait de réduire l'incertitude.
- Mise en Place d'un Observatoire de Suivi et d'Évaluation : Il est crucial de mettre en place un mécanisme d'évaluation continue pour mesurer les impacts réels de la loi sur l'emploi, la compétitivité et l'investissement, et envisager des ajustements futurs.

10.2. Pour les Entreprises

- Audit de Conformité Immédiat : Chaque entreprise doit procéder sans délai à un audit complet de ses contrats de travail et de prestation de services pour identifier les risques de non-conformité et engager les actions nécessaires dans le délai de trois mois imparti par la loi.
- Révision des Stratégies de Ressources Humaines : La nouvelle primauté du CDI oblige à repenser les politiques de recrutement et de gestion des effectifs. Les entreprises doivent explorer des modèles d'organisation plus flexibles (dans le respect du cadre légal) et investir dans la formation de leurs salariés.
- Renforcement du Dialogue Social Interne : Une communication transparente et un dialogue renforcé avec les représentants du personnel sont essentiels pour gérer cette transition, expliquer les changements et co-construire les nouvelles organisations du travail.

10.3. Pour les Investisseurs

- Due Diligence Juridique Accrue : Tout projet d'investissement en Tunisie doit désormais intégrer une analyse de risque juridique approfondie, avec une attention particulière portée au droit du travail et aux passifs sociaux potentiels liés aux dispositions transitoires de la loi.

10.4. Pour les Juristes et Experts-Comptables

- Veille Juridique et Jurisprudentielle Active : Les conseillers d'entreprise doivent maintenir une veille très active sur la publication des textes d'application et sur la jurisprudence naissante des tribunaux du travail pour conseiller au mieux leurs clients sur les stratégies de mise en conformité et la gestion des risques.

Ces recommandations visent à encadrer la transition vers ce nouveau paradigme social.

Conclusion Générale

La loi n° 2025-9 du 21 mai 2025 constitue un tournant décisif dans l'histoire du droit social tunisien. Ce travail a mis en lumière la triple dimension de cette réforme : une rupture juridique avec le paradigme de la flexibilité, un arbitrage économique complexe entre sécurité et compétitivité, et un pari social sur la stabilité dont les risques ne sont pas nuls. En érigeant le CDI en norme et en interdisant la sous-traitance de main-d'œuvre, le législateur a fait un choix politique fort en faveur de la protection des travailleurs.

Toutefois, les analyses économiques et les préoccupations exprimées par le monde de l'entreprise soulignent les menaces que cette rigidité fait peser sur la compétitivité, l'investissement et la survie des entreprises les plus fragiles. L'insécurité juridique créée par des concepts flous et une disposition à effet rétroactif constitue un défi majeur pour le climat des affaires.

À moyen et long terme (5-10 ans), l'avenir du marché du travail tunisien dépendra de manière critique de la mise en œuvre de cette loi.

- **Un scénario de réussite** verrait une application pragmatique de la loi, rapidement clarifiée par des décrets d'application équilibrés. La Tunisie pourrait évoluer vers un marché du travail plus stable, favorisant l'investissement dans le capital humain et une productivité accrue.
- **Un scénario d'échec**, en revanche, serait caractérisé par une application rigide et une publication tardive des textes d'application. Une telle approche pourrait entraîner une sclérose économique, un frein durable à l'embauche, une augmentation du chômage et une expansion de l'économie informelle.

En définitive, le succès de cette "révolution législative" n'est pas garanti. Il dépendra de la capacité des pouvoirs publics à piloter cette transition avec sagesse, en trouvant le juste équilibre entre la protection impérative des droits des travailleurs et la flexibilité nécessaire à la vitalité économique.

Bibliographie

Textes Légaux Tunisiens

- Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, portant réglementation des contrats de travail et interdiction de la sous-traitance de main-d'œuvre, *Journal Officiel de la République Tunisienne*, N° 61, 23 mai 2025.
- Code du travail tunisien (Loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et ses amendements antérieurs).

Publications Officielles

- Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 20 et 21 mai 2025.
- Rapport de la commission parlementaire sur le projet de loi.

Doctrine et Analyses Juridiques

- CHOYAKH, Faez, et MZID, Nouri. "Les nouvelles dispositions de la loi n° 9 du 21 mai 2025 régissant les contrats de travail".

Droit Comparé

- Code du travail français (articles cités : L. 1221-2, L. 1242-1).

.

Société Mourad Guellaty et Associés

Audit | Conseil | Fiscalité | Organisation

Cette publication a été préparée avec le plus grand soin, mais elle a été rédigée en termes généraux et ne doit être considérée que comme une orientation d'ordre général. Elle ne saurait couvrir des situations spécifiques, et il est déconseillé d'agir ou de s'abstenir d'agir sur la base des informations qu'elle contient sans avoir obtenu un avis professionnel approprié.

Ni **Société Mourad Guellaty et Associés**, ni leurs associés, employés et/ou agents respectifs n'acceptent ou n'assument de responsabilité ou d'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action entreprise ou omise sur la base des informations contenues dans cette publication, ni pour toute décision prise à partir de celles-ci.

À propos de la Société Mourad Guellaty et Associés

Implanté à La Marsa, le Cabinet Mourad Guellaty est un acteur reconnu dans les domaines de l'audit, du conseil, de la fiscalité et de l'organisation. Fort de plusieurs décennies d'expérience en Tunisie et à l'international, il met son expertise et la qualité de ses services au service de la confiance et de la performance de ses clients.

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Contact :

E-mail : contact@cabinetguellaty.com

Tél : + 216 29 507 030

© Société Mourad Guellaty et Associés 2025
Tous droits réservés

